臺南市議會第4屆第6次定期會

擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案

審查結果對照表(法規市提6)　審查日期：114年12月2日

條文	審查意見
，由本府觀光旅遊局另定之。	
第三十七條　本府所屬各機關（單位）、學校與本市公營事業機構應推廣淨零永續環境觀念，所有員工、教師及學生每年均應參加二小時之淨零永續環境教育，其學習時數得列入環境教育法所定之環境教育時數。 前項學習時數，應由各機關（構）學校辦理登錄。	照案通過。
第三十八條　淨零永續環境教育應包括下列事項： 一、淨零永續環境教育宣導及活動。 二、編製淨零永續環境教育教材、文宣及手冊。 三、淨零永續環境教育研究及發展。 四、推動淨零永續環境教育國際交流及合作。 五、淨零永續環境教育推廣人員之增能培訓。	照案通過。
第三十九條　主管機關及本府各目的事業主管機關應鼓勵各區、里、機關、學校、觀光旅館、旅館與宗教場所取得低碳、永續、生態學校、環境教育場域或環保標章等認證，並應推廣溫室氣體減量措施。 本市公務機關及各級學校辦理業務評鑑或評比時，應將淨零永續相關措施執行績效納入評分項目。	照案通過。

臺南市議會第4屆第6次定期會

擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案

審查結果對照表(法規市提6)　審查日期：114年12月2日

條文	審查意見
第四十條　本市廟宇辦理廟會活動應配合本府宗教優質化政策。 前項宗教優質化政策及相關執行管制方式，由本府民政局另定之。	照案通過。
第四十一條　經主管機關公告指定之處所，應設置飲水機或簡易供水設備供民眾使用，並由設置者負責維護管理。	照案通過。
第四十二條　本市下列餐飲業應設置油水分離設施： 一、達主管機關公告之一定規模者。 二、經主管機關公告指定者。 三、其他經主管機關認定污染情形嚴重者。 前項油水分離設施之相關規範，由主管機關另定之。	照案通過。
第四十三條　為促進本市低碳交通，主管機關及本府各目的事業主管機關得補助下列對象： 一、購買低碳運具之汽車運輸業。 二、車輛改良為低碳運具者。 三、劃設一定比率之低碳運具停車格位或設置低碳運具充（換）電相關設備之民間停車場業。 四、符合政府鼓勵購買低碳運具之資格條件者。 前項相關補助規定，由主管機關、本府交通局及經濟發展局另定之。	照案通過。
第四十四條　本府所屬各機關（單位	照案通過。

臺南市議會第4屆第6次定期會

擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案

審查結果對照表(法規市提6)　審查日期：114年12月2日

條文	審查意見
）、學校及本市公營事業機構每週至少擇定一日為蔬食日，並推廣民眾及私部門採行。 本府所屬各機關（單位）、學校指導辦理、主辦、協辦或於其辦公廳舍或校區內辦理之會議、訓練與活動，不得提供免洗餐具、包裝水及一次用飲料杯。	
第　六　章　　罰則	
第四十五條　有下列情形之一者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰： 一、違反第十條第三項規定，未繳納代金。 二、違反第十條第四項規定，未依本府經濟發展局所定辦法辦理。	照案通過。
第四十六條　有下列情形之一者，處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰： 一、違反第十二條第一項規定，未依能源耗用評定方式公開及標示建築能源耗用資訊。 二、違反第十二條第二項規定，未以在地氣候資料進行能源耗用評估及營運規劃，並應符合能源耗用標準。 三、違反第十四條第一項規定，未提出節能減碳計畫書，或未依	照案通過。

臺南市議會第4屆第6次定期會

擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案

審查結果對照表(法規市提6)　審查日期：114年12月2日

條文	審查意見
提出之節能減碳計畫書辦理。 四、違反第二十九條第二項規定，未提出廢棄物減量計畫，或未依主管機關審核之計畫辦理。	
第四十七條　有下列情形之一者，處新臺幣一千二百元以上一萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰： 一、違反第二十條第二項規定，新申請設置之指示或廣告招牌，其照明設備未使用節能燈具，或燈具未符合曝露建議值。 二、違反第三十一條規定，免費提供個人衛生用品。 三、違反第四十二條規定，未設置油水分離設施，或其設施未符合主管機關規範。	照案通過。
第四十八條　有下列情形之一者，處新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰： 一、違反第三十二條第一項規定，未提供環保餐具供現場食用之消費者選擇使用。 二、違反第三十二條第二項規定，提供一次性餐具。 三、違反第三十三條第一項規定，未提供消費者自備非一次性容器之優惠，或未提供可重複清洗使用之容器供消費者租借。 四、違反第三十四條第一項規定，	照案通過。

臺南市議會第4屆第6次定期會

擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案

審查結果對照表(法規市提6)　審查日期：114年12月2日

條文	審查意見
未提出資源循環零廢棄執行計畫，或未依主管機關審查之計畫辦理。 五、違反第四十一條規定，未設置飲水機或簡易供水設備供民眾使用，或設置後未維護管理。	
第　七　章　　附則	
第四十九條　本自治條例自公布後六個月施行。	一、 照案通過。 二、 第四十九條附帶決議：相關子法在公布後6個月內完成，並提送本會通過後，方可施行。

臺南市淨零永續城市管理自治條例草案總說明

壹、制定理由：

近年氣候變遷造成全球氣候急遽變化，衍生的氣候問題嚴重衝擊全球經濟、糧食供應、生態平衡與區域安全，西元二零一五年第二十一屆聯合國氣候變化綱要公約締約國會議（UNFCCC COP21）中，各締約方達成「巴黎協定」（Paris Agreement）的氣候協議，努力讓地球氣溫上升幅度，控制在與前工業時代相比攝氏二度內範圍，且努力追求升溫幅度一點五度內。為落實巴黎協定目標，全球至今已有一百三十五國、一千零四十九個城市陸續宣示在西元二零五零年前達成淨零排放。

本市為因應全球氣候變遷之嚴峻影響，於一百零一年十二月二十二日公布施行臺南市低碳城市自治條例，逐步建構本市溫室氣體減量制度，從都市規劃及設計審議等環節，導入低碳調適等氣候變遷因應策略，規範用電大戶需設置太陽能光電，打造特定區域為低碳示範社區，都市設計納入雨水滯洪、提高綠覆率等。從能源、製造、運輸、住商、農業、環境等六大部門進行減量，整體溫室氣體排放量自西元二零一零年至今，減少約百分之二十以上，本市更於西元二零二一年五月簽署「氣候緊急宣言」，提出西元二零三零年永續發展願景，包括住商部門碳中和、市區公車全面電動化及使用再生水、塑造特色建築等，更強化公私協力方式打造零碳臺南市。

為善盡地球村公民減碳義務與責任及與國際接軌，呼應西元二零五零年前達成淨零排放目標並兼顧永續發展需求，適應全球氣候變遷衝擊並建構韌性體系，本市善盡城市主動承擔的角色，積極強化減緩與調適作為，降低氣候變遷衝擊，更串接聯合國十七項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）精神，確保市民生活品質、社會進步及環境維護，達到聯合國「不遺漏任何人」（Leave no one behind）的終極目標。爰此，本市特制定臺南市淨零永續城市管理自治條例（以下簡稱本自治條例）。

貳、制定重點：

本自治條例共分總則、溫室氣體減量、氣候變遷調適、循環永續推動、淨零綠生活推廣、罰則及附則等七章，條文共計四十九條，其重點說明如下：

(一)立法目的、主管機關與各目的事業主管機關權責、名詞定義、設置本府氣候變遷因應推動會、成立淨零排放管理基金及公正轉型。（草案第一條至第六條）

(二)本市溫室氣體減量目標及輔導相關措施。（草案第七條及第八條）

(三)環評書件應增加溫室氣體評述內容。（草案第九條）

(四)達一定容量以上之能源用戶應設置再生能源設備，並補助獎勵採用低碳製

程或綠色能源者。（草案第十條及第十一條）

(五)一定規模以上之新建建築物應公開及標示建築能源耗用資訊；公共工程應辦理節能減碳檢核作業及訂定減碳目標；指定之能源用戶及一定規模以上事業應採用之節能減碳措施；輔導本市社區建築物共用部分區域應優先使用或採行之節能作為。（草案第十二條至第十五條）

(六)公務車輛全面低碳化；公共停車場促進低碳車輛使用規範；逐年提高一定規模以上計程車客運服務業、物流業及外送平台業之業者使用低碳運具比例；劃定低碳交通區；道路燈、交通號誌、指示及廣告招牌應使用節能燈具。（草案第十六條至第二十條）

(七)本市土地之整體開發及公共設施之規劃設計或興建，應導入低衝擊開發工法，並應提高本市建築物防洪與防災標準。（草案第二十一條及第二十二條）

(八)定期評估本市積淹水潛勢區範圍，並提出積淹水改善計畫；辦理各項氣候變遷監測、研究及調查工作；定期檢討都市計畫及土地使用適切性；朝向成為透水散熱之海綿城市，並維護生物多樣性。（草案第二十三條至第二十八條）

(九)推動資源循環、回收再利用及鼓勵使用再生水。（草案第二十九條及第三十條）

(十)旅宿業不得免費提供個人衛生用品、減少使用一次性餐具、落實綠色消費、鼓勵低碳旅遊、淨零永續環境教育、低碳相關認證、廟會活動優質化、設置供水設備等淨零綠生活推廣政策。（草案第三十一條至第四十一條）

(十一)餐飲業污染防制、低碳交通補助及推動蔬食日。（草案第四十二條至第四十四條）

(十二)罰則。（草案第四十五條至第四十八條）

(十三)施行日期。（草案第四十九條）

臺南市淨零永續城市管理自治條例草案

條文	說明
第　一　章　　總則	章名。
第一條　為有效減緩氣候變遷之影響，打造本市為具調適韌性之永續城市，實現溫室氣體淨零排放，確保市民生活品質、社會進步及環境維護，特制定本自治條例。	一、立法目的。 二、本自治條例著重於溫室氣體之減緩與調適，而為邁向永續發展之城市治理規範。
第二條　本自治條例之主管機關為本府環境保護局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。 前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下： 一、本府環境保護局：辦理溫室氣體管理、氣候變遷調適、環境教育規劃、淨零綠生活、資源循環、餐飲業污染防制、國際城市與組織合作及其他與本市溫室氣體淨零排放相關業務之事項。 二、本府經濟發展局：辦理再生能源發展、工（住）商節能、公民有市場與夜市污染防治、引進低碳科技產業、產業能源轉型、輔導產業清潔生產、產（工）業園區節能減碳、推廣低碳運具銷售、營造電池交換及充電樁等友善環境及其他推動淨零相關產業之事項。 三、本府工務局：辦理路燈照明節能、智慧綠建築、綠屋頂、建築物能效管制與能源揭露、循環建材、土木新建養護與公共	一、定明本自治條例之主管機關及各目的事業主管機關之權責。 二、權責機關不明時，由主管機關報請本府核定。 三、本自治條例規範之裁罰及執行事宜，由各權責機關辦理。

工程低碳化及廣告燈具節能等淨零業務相關事項。 四、本府水利局：辦理防洪、滯洪、水土保持、再生水、下水道工程、海綿城市等低碳永續工程及其他相關業務之事項。 五、本府都市發展局：辦理國土計畫、都市計畫、都市更新及都市設計等有關推動淨零永續業務之事項。 六、本府地政局：辦理區段徵收、市地重劃及農村社區土地重劃基礎建設等涉及低碳永續業務之事項。 七、本府交通局：辦理綠運輸、市區公車電動化、公共自行車租賃、低碳共享運具、大眾捷運、低碳交通區、公共停車場空間再生能源、智慧停車格設置及交通號誌節能等相關事項。 八、本府觀光旅遊局：辦理觀光旅館、旅館、民宿業節能與推動低碳觀光旅遊及國際行銷等相關事項。 九、本府教育局：辦理各級學校淨零永續環境教育、低碳校園、雨水貯留回收及廚餘減量回收再利用等相關事項。 十、本府文化局：辦理古蹟、文化設施、文化園區、社區營造、歷史街區及藝文活動等低碳節能相關事項。 十一、本府衛生局：辦理病媒蚊與傳染病調查、低碳飲食推廣	

及社區衛生指導之事項。 十二、本府財政稅務局：協助輔導辦理推動淨零之稅捐減免及政策預算規劃事項。 十三、本府農業局：推廣永續農業、氣候智慧農業科技與災害預警體系、農業災害救助及保險、畜牧場結合綠能設施、漁電共生、沼氣再利用、在地食材、造林、自然保護區域、棲地調查及生物多樣性等相關事項。 十四、本府民政局：辦理廟會優質化與宗教民俗活動低碳宣導及推廣等相關事項。 十五、本府社會局：辦理熱浪與低溫環境下之脆弱群體關懷及轄管社福機構低碳節能等相關事項。 十六、本府秘書處：辦理本府所屬各機關（單位）、學校之節能及公務車輛汰舊換新為低碳運具等相關事項。 十七、本府勞工局：提供受企業淨零影響之失業勞工就業媒合及職前訓練等就服資源相關事項。 前項權責機關不明時，由主管機關報請本府核定。	
第三條　本自治條例用詞，定義如下： 一、氣候變遷：指於可比對時期內，所觀測得知自然氣候變化以外之氣候特徵，並可直接或間	一、用詞定義。 二、第一款之氣候變遷及第三款之淨零排放係參考聯合國氣候變化綱要公約之相關文獻說明。 三、第二款之溫室氣體係參考氣候變